

¿Dónde multa el SAT?

El régimen sancionador y la nueva supervisión de la LFPIORPI · Lectura completa

GMC360 · 360Educa

25 de agosto de 2026

Dónde multa el SAT

El régimen sancionador y la nueva supervisión de la LFPIORPI, explicados de corrido

GMC360 · 360Educa · Documento de referencia · 24 de agosto de 2026

Nota sobre este documento. Está escrito para leerse de corrido o para ser convertido en audio. Por eso no tiene tablas, ni casillas, ni cuadros: todo lo que en otras versiones aparece en una tabla, aquí está dicho en palabras. Las cifras se expresan en veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, que desde el primero de febrero de dos mil veintiséis es de ciento diecisiete pesos con treinta y un centavos.

1. Por qué esto cambió, y por qué casi nadie se enteró

Entre julio de dos mil veinticinco y agosto de dos mil veintiséis, el régimen mexicano de prevención de lavado de dinero para actividades vulnerables se reescribió en tres capas. Primero la Ley, reformada el dieciséis de julio de dos mil veinticinco. Después su Reglamento, reformado el veintisiete de marzo de dos mil veintiséis. Y por último las Reglas de Carácter General, con el Acuerdo ciento quince de dos mil veintiséis, publicado el siete de agosto.

Casi toda la conversación pública se ha concentrado en la tercera capa: las obligaciones nuevas —metodología de riesgos, manual de políticas internas, capacitación anual, mecanismos automatizados, auditoría— que son exigibles a partir de marzo de dos mil veintisiete y de fechas posteriores.

Pero el cambio más profundo, y el que ya está operando, ocurrió en la segunda capa. **El Reglamento reformado cambió cómo se supervisa y cómo se sanciona.** Y eso casi nadie lo está contando, porque está en un reglamento y no en la ley.

2. Quién supervisa hoy

Hasta dos mil veinticinco, la ley hablaba de «la Secretaría» sin precisar quién dentro de ella. El artículo veintidós Bis, adicionado por la reforma, cerró la duda: la supervisión, verificación y vigilancia de quienes realizan actividades vulnerables —**con excepción de las entidades financieras**, que siguen a cargo de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la de Seguros y Fianzas y la del Sistema de Ahorro para el Retiro— corresponde a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

El Reglamento reformado repartió el trabajo con una precisión que antes no existía. Al Servicio de Administración Tributaria le corresponde integrar el padrón, recibir los avisos e informes y remitirlos a la Unidad de Inteligencia Financiera, practicar las visitas de verificación y los requerimientos, vigilar la presentación de avisos, informes y dictámenes de auditoría, y **sustanciar y resolver el procedimiento sancionador e imponer las sanciones** —atribución que la fracción séptima del artículo cuatro enuncia ahora de forma expresa, aunque aparece como reformada en marzo de dos mil veintiséis, no como adicionada—. También puede pedir el auxilio de la fuerza pública, notificar por vía electrónica y requerir el dictamen de auditoría con su documentación soporte.

A la Unidad de Inteligencia Financiera le corresponde interpretar administrativamente la ley, expedir los formatos oficiales, integrar la lista de personas políticamente expuestas y determinar los medios de cumplimiento alternativos.

El punto que hay que retener es simple: **el SAT sustancia, resuelve e impone**, con la misma maquinaria administrativa con la que fiscaliza contribuciones. Y lo verdaderamente nuevo no es quién sanciona, sino con qué herramientas y en qué plazos.

3. Las cuatro puertas por las que entra la autoridad

Hay cuatro formas de que una revisión empiece, y sólo una de ellas implica que alguien toque el timbre.

La primera es el requerimiento directo, sin visita. Tanto la Unidad de Inteligencia Financiera como el SAT pueden requerir, en todo momento y de manera directa —a quienes realizan actividades vulnerables, a las entidades colegiadas y a los órganos concentradores— la información y la documentación que deban conservar, **o la que respalde el cumplimiento de cualquier obligación de la Ley**. El plazo de respuesta es de diez días hábiles contados desde el día siguiente a la recepción. La autoridad **puede** conceder una prórroga de **hasta** cinco días hábiles más, a solicitud presentada dentro del plazo original.

La segunda es la visita de verificación. La Secretaría puede comprobar, de oficio y en cualquier tiempo, el cumplimiento de las obligaciones. La visita se practica en el domicilio que el visitado dio en su trámite de alta y registro. Y aquí hay algo nuevo: si no se le localiza en ese domicilio, el SAT puede practicar la visita, fundada y motivada,

en el domicilio registrado en el Registro Federal de Contribuyentes. Un padrón desactualizado dejó de ser un descuido administrativo: no impide la verificación, sólo garantiza que llegue por donde no se la está esperando. Y el artículo treinta y seis **limita** el alcance: la verificación sólo puede abarcar actos u operaciones considerados actividades vulnerables realizados dentro de los cinco años inmediatos anteriores a su inicio.

La tercera es la vigilancia de escritorio. El SAT vigila la presentación de avisos, informes y dictámenes de auditoría, y requiere su cumplimiento cuando no se hace en plazo, incluida la regularización de las observaciones que hayan identificado las auditorías internas o externas.

Y la cuarta es la más importante, porque no avisa: sus propias bases de datos. El artículo diez Bis del Reglamento, adicionado en marzo de dos mil veintiséis, dispone que los hechos que consten en expedientes, documentos o bases de datos a los que tenga acceso o en su poder el SAT, así como los que le proporcionen otras autoridades, pueden servir para motivar sus resoluciones. Y cierra con una frase decisiva: **el SAT presumirá como cierta la información contenida en los comprobantes fiscales digitales por internet** y en las bases de datos que lleve, tenga en su poder o a las que tenga acceso.

Traduzcamos eso. Un cruce entre lo que una inmobiliaria, una joyería o una arrendadora facturó en un periodo, y los avisos que presentó en ese mismo periodo, se hace desde un escritorio, sin pedirle nada al contribuyente, con información que el propio contribuyente generó. Cada operación facturada por encima del umbral y sin su aviso correspondiente es una infracción del artículo cincuenta y tres, fracción sexta, que se sanciona en el escalón más alto.

4. La vía rápida que casi nadie leyó

Este es el hallazgo central de todo el documento.

El artículo treinta y cinco de la Ley se reescribió por completo. Antes, el desarrollo de las visitas de verificación y la imposición de sanciones se sujetaba a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Hoy se sujeta, en palabras de la propia ley, «a lo previsto en esta Ley, su Reglamento y las reglas de carácter general, observando de manera supletoria la Ley Federal de Procedimiento Administrativo». La Ley Federal de Procedimiento Administrativo pasó de ser la norma del procedimiento a ser su red de seguridad.

Y el Reglamento aprovechó ese espacio. Los artículos ocho y nueve construyen dos rutas que dicen, con todas sus letras, que la sanción se impone **«sin implementar el procedimiento sancionador a que se refiere la Ley Federal de Procedimiento Administrativo para la imposición de sanciones administrativas previstas en la Ley»** y **«sin sujetarse a lo dispuesto por la Ley Federal de Procedimiento Administrativo para la imposición de sanciones administrativas previstas en la Ley»**. Conviene leer despacio ese acotamiento final: la exclusión se refiere al

procedimiento sancionador, no a toda la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, que sigue rigiendo el desarrollo material de la visita.

La primera ruta opera cuando no se atiende el requerimiento. Vencidos los diez días hábiles —o los quince, si hubo prórroga— sin que se atienda, o habiéndolo atendido de forma incompleta, el SAT impone la sanción en un plazo que no excederá de diez días hábiles, sin procedimiento sancionador.

La segunda ruta opera cuando sí se atiende. El SAT revisa lo entregado y, en un plazo que no excederá de diez días hábiles, emite un oficio en el que hace constar en forma circunstanciada los hechos u omisiones que advirtió. En ese mismo oficio concede cinco días hábiles para presentar lo que desvirtúe las observaciones. Y aquí está la trampa: **si en esos cinco días no se presenta documentación comprobatoria, los hechos u omisiones se tienen por consentidos.** El SAT emite entonces la resolución en un plazo que no excederá de veinte días hábiles, sin sujetarse a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Dos consecuencias prácticas.

La primera: **el silencio cuesta.** Cinco días hábiles sin contestar el oficio de hechos u omisiones no son una demora. Son un consentimiento presunto por disposición del Reglamento, y cualquier defensa posterior arranca con los hechos ya fijados en contra.

La segunda: **el reloj es corto.** Sumados los máximos de la segunda ruta —diez días para responder, diez para el oficio, cinco probatorios y veinte para resolver— son **cuarenta y cinco días hábiles**, o cincuenta si hubo prórroga. Dos precisiones honestas: quince de esos días son plazos del propio sujeto obligado y no del SAT, y dos de los plazos del Reglamento no tienen fecha de arranque expresa, de modo que el total es una construcción y no una figura legal. Por la primera ruta, la sanción puede llegar en veinte o veinticinco días hábiles. Quien empieza a buscar sus expedientes cuando le llega el oficio, ya perdió.

Una nota de honestidad intelectual: que un reglamento excluya el procedimiento sancionador que la propia ley declara supletorio es materia contestable, y es un argumento de defensa real. Pero mientras eso se discute, el texto dice lo que dice, y con ese texto se está actuando.

5. El día de la visita

Que la Ley Federal de Procedimiento Administrativo sea supletoria no significa que desaparezca. En el desarrollo material de la visita es exactamente donde opera, porque ni la Ley ni el Reglamento regulan cómo se levanta un acta. Y toda formalidad omitida es un argumento de nulidad.

Las visitas pueden ser ordinarias, en días y horas hábiles, o extraordinarias, en cualquier tiempo. Los verificadores deben presentar orden escrita con firma autógrafa de autoridad competente, en la que se precise el lugar o zona a verificar, el objeto de la visita, el alcance que deba tener y las disposiciones legales que la fundamentan. Al

iniciar deben exhibir credencial vigente con fotografía y dejar copia de la orden. Y al terminar deben dejar **copia del acta**, aunque quien atendió la diligencia se haya negado a firmarla: sin esa copia no puede ejercerse el derecho que viene a continuación.

De toda visita se levanta acta circunstanciada, en presencia de dos testigos propuestos por quien atiende la diligencia o, si se niega a proponerlos, designados por el verificador. El acta debe hacer constar nueve datos: el nombre o razón social del visitado; la hora, día, mes y año en que inicia y concluye la diligencia; el domicilio completo donde se practica; el número y fecha del oficio de comisión; el nombre y cargo de quien atendió; el nombre y domicilio de los testigos; los datos relativos a la actuación; la declaración del visitado, si quisiera hacerla; y el nombre y firma de quienes intervinieron.

Y existe un derecho que casi nadie ejerce. El artículo sesenta y ocho de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo dispone que los visitados a quienes se haya levantado acta de verificación **podrán formular observaciones en el acto de la diligencia y ofrecer pruebas en relación a los hechos contenidos en ella, o bien, por escrito, hacer uso de tal derecho dentro del término de cinco días siguientes a la fecha en que se hubiere levantado.**

Guarde ese plazo de cinco días. Vamos a volver a él, porque es más importante de lo que parece.

6. Las siete conductas que se multan

Todo el sistema de multas cuelga de siete fracciones del artículo cincuenta y tres. Ninguna otra conducta genera multa directa por esta ley.

La **primera** es abstenerse de cumplir los requerimientos que formule la Secretaría.

La **segunda** es incumplir cualquiera de las obligaciones del artículo dieciocho: identificar y conocer al cliente, recabar su actividad u ocupación cuando hay relación de negocios, identificar al beneficiario controlador, custodiar y conservar la documentación por diez años en el domicilio registrado —salvo la fracción catorce del artículo diecisiete, exceptuada de esa regla—, darse de alta y mantener actualizado el padrón, dar facilidades para la visita y presentar los avisos e informes, incluido el informe de los meses en que no hubo operaciones.

La **tercera** es presentar los avisos fuera de tiempo, cuando la presentación ocurre a más tardar dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que debió presentarse.

La **cuarta** es presentar avisos sin reunir los requisitos del artículo veinticuatro: datos generales del sujeto obligado; del cliente y, en su caso, del beneficiario controlador, con su actividad u ocupación; y descripción general de la actividad vulnerable sobre la que se da aviso.

La **quinta** es incumplir los artículos treinta y tres, treinta y tres Bis y treinta y tres Ter. El primero obliga a los fedatarios a identificar la forma de pago. Los otros dos obligan a **todas las sociedades mercantiles**, sean o no actividad vulnerable. El treinta y tres Bis: atender los requerimientos sobre su beneficiario controlador, conservar el soporte y presentar aviso de la inscripción en el libro de registro cuando hay transmisión de partes sociales o acciones. Y el treinta y tres Ter: registrarlo en el sistema electrónico que determine la Secretaría de Economía —obligación cuya exigibilidad depende de que ese sistema y los lineamientos de la Secretaría existan y operen—.

La **sexta** es omitir la presentación de avisos.

Y la **séptima** es participar en los actos u operaciones prohibidos por el artículo treinta y dos, que son los que restringen el uso de efectivo y metales preciosos por encima de ciertos umbrales.

Y ahora, lo que **no** está en esa lista. El artículo cincuenta y tres **no menciona el artículo veinte**. No designar persona Representante Encargada del Cumplimiento, o no mantener vigente la designación, **no tiene multa directa**.

Antes de que eso suene a buena noticia: la consecuencia es peor. Mientras no haya Representante o la designación no sea aceptada, el cumplimiento de todas las obligaciones corresponde a los integrantes del órgano de administración o a quien funja como administrador único, a la parte fideicomitente o a quien administre la figura jurídica. No hay multa a la empresa porque la responsabilidad se subió al consejo. Personas físicas, con nombre y con Registro Federal de Contribuyentes.

7. Cuánto cuesta cada cosa

El artículo cincuenta y cuatro organiza las multas en tres escalones.

El escalón bajo aplica a las fracciones primera, segunda, tercera y cuarta del artículo cincuenta y tres: de doscientas a dos mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. En pesos, de veintitrés mil cuatrocientos sesenta y dos, a doscientos treinta y cuatro mil seiscientos veinte.

El escalón medio aplica a la fracción quinta: de dos mil a diez mil veces el valor diario. En pesos, de doscientos treinta y cuatro mil seiscientos veinte, a un millón ciento setenta y tres mil cien.

El escalón alto aplica a las fracciones sexta y séptima —omisión de avisos y uso prohibido de efectivo—: de diez mil a sesenta y cinco mil veces el valor diario, **o del diez al cien por ciento del valor del acto u operación, cuando sean cuantificables en dinero, la que resulte mayor**. En pesos, el rango en unidades va de un millón ciento setenta y tres mil cien, a siete millones seiscientos veinticinco mil ciento cincuenta. Pero si la operación vale más, manda el porcentaje.

Del primer escalón al tercero, el piso se multiplica por cincuenta. Y el tercero, en rigor, no tiene techo fijo.

Hay además una regla que multiplica todo lo anterior: **la multa se determina por infracción, no por periodo**. Doce informes en ceros no presentados son doce infracciones, no una. El fundamento supletorio es expreso: cuando en una misma acta se hagan constar diversas infracciones, en la resolución respectiva, las multas se determinarán separadamente, así como el monto total de todas ellas.

Y hay dos reglas supletorias más que conviene conocer. La primera agrava: **en caso de reincidencia se duplica la multa impuesta por la infracción anterior**, sin que el monto exceda del doble del máximo. La segunda defiende: la autoridad debe fundar y motivar el monto considerando los daños producidos o que puedan producirse, el carácter intencional o no de la conducta, la gravedad de la infracción y la reincidencia. Esos cuatro criterios son la base para combatir la cuantificación aunque la infracción esté acreditada.

Y una precisión sobre la naturaleza del cobro: las multas de esta ley **tienen el carácter de créditos fiscales**, se fijan en cantidad líquida y se sujetan al procedimiento administrativo de ejecución. Es decir, se cobran y se embargan como cualquier adeudo fiscal.

8. El acantilado de los treinta días

Este es el punto más útil para el operador promedio.

Un aviso presentado con **veintinueve** días de retraso cae en la fracción tercera del artículo cincuenta y tres: escalón bajo, de doscientas a dos mil unidades.

El mismo aviso presentado con **treinta y un** días de retraso ya no. El segundo párrafo de esa fracción dispone que, cuando la extemporaneidad exceda ese plazo, se aplique la sanción prevista para el caso de omisión.

Un día de diferencia. En el piso, al menos diez veces más caro. Eso no es un margen de tolerancia: es un acantilado.

Hay un detalle técnico que conviene conocer aunque no cambie la conclusión. La remisión de ese segundo párrafo es defectuosa: envía al artículo cincuenta y cuatro, fracción segunda, pero la sanción de la omisión de avisos está en la fracción tercera. De ahí surgen dos lecturas posibles. La lectura literal llevaría al escalón medio, que favorece al sujeto obligado. La lectura teleológica —si la norma dice «la sanción prevista para el caso de omisión», es la de la omisión— lleva al escalón alto, y es la que hay que prever. En ambas lecturas, treinta y un días cuestan al menos diez veces más que veintinueve.

9. Lo que todavía no es sancionable

Esta sección es la más importante para no vender pánico, y para no relajar de más.

Hoy no se puede multar a nadie por no tener metodología de evaluación de riesgos, ni programas de capacitación, ni procesos de selección de personal, ni mecanismos automatizados de monitoreo, ni auditoría con dictamen. Son las fracciones séptima a undécima del artículo dieciocho, y el transitorio tercero del decreto de reforma difirió su entrada en vigor a los plazos que fijaran las Reglas.

Con el manual hay que ser más preciso, porque aquí se equivoca casi todo el mundo. El documento del **artículo treinta y siete de las Reglas** no es nuevo ni está diferido: ya es exigible, a los noventa días naturales del alta y registro. Lo que llega en dos mil veintisiete es la obligación de que ese manual **incorpore la metodología de riesgos**; y el contenido mínimo de catorce fracciones del artículo treinta y siete Bis entra en vigor el treinta de noviembre de dos mil veintiséis. Las Reglas las llevaron al primero de marzo de dos mil veintisiete para la evaluación de riesgos, el manual y el modelo de cliente; al periodo del primero de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil veintisiete para la capacitación; al primero de junio de dos mil veintisiete para los mecanismos automatizados; y al ejercicio dos mil veintiocho para la auditoría, con el primer dictamen al treinta de marzo de dos mil veintinueve.

Sí es sancionable hoy, en cambio, todo lo de las fracciones primera a sexta del artículo dieciocho —obligaciones que existen desde dos mil trece y cuyo texto se reformó el dieciséis de julio de dos mil veinticinco, salvo el alta y registro en el padrón de la fracción cuarta Bis, que es nueva—. Y también el uso prohibido de efectivo, la identificación de la forma de pago por fedatarios, y el deber de las sociedades mercantiles de atender los requerimientos sobre su beneficiario controlador y conservar el soporte, del treinta y tres Bis. El registro del treinta y tres Ter, en cambio, queda condicionado a que existan el sistema electrónico y los lineamientos que debe emitir la Secretaría.

Hay tres fechas más que conviene tener en el calendario y que casi nunca se mencionan. La consulta del buzón de notificaciones al menos una vez cada día hábil es exigible desde el treinta de noviembre de dos mil veintiséis, **pero el transitorio décimo primero concede a la Secretaría hasta ocho meses más —hasta el treinta de julio de dos mil veintisiete— para implementar los mecanismos tecnológicos del sistema**, de modo que la operación efectiva puede no coincidir con la exigibilidad formal. Los proveedores de servicios de activos virtuales ya registrados deben actualizar su información antes del treinta de mayo de dos mil veintisiete. Y la consulta de personas políticamente expuestas nacionales en la aplicación de la Unidad de Inteligencia Financiera estará disponible a partir del treinta de agosto de dos mil veintisiete.

Hay además dos matices que conviene tener presentes.

El primero: que algo no sea sancionable hoy no significa que quede fuera de alcance. Las verificaciones pueden abarcar los cinco años inmediatos anteriores a su inicio. Una verificación practicada en dos mil treinta alcanza dos mil veintisiete y dos mil veintiocho, y para entonces todas esas obligaciones serán exigibles.

El segundo, que es el que mueve los próximos meses: **la evaluación de riesgos del primero de marzo de dos mil veintisiete se construye con la información de dos**

mil veintiséis. El año base ya está corriendo. Cada mes que un obligado no ordena sus datos de este año es un mes de metodología que después no podrá reconstruir.

Y una advertencia de honestidad sobre las fechas de capacitación y auditoría. Salen de los transitorios de las Reglas, pero el **transitorio segundo del decreto de reforma a la Ley** dispone que el periodo anual de las fracciones novena y undécima del artículo dieciocho se entenderá por año calendario, «por lo que el primer periodo iniciará el primero de enero del año siguiente a aquel en que se publique el presente Decreto» — es decir, dos mil veintiséis. La lectura de que priva el calendario de las Reglas se apoya en el transitorio tercero, que difirió esas fracciones a lo que las Reglas dispusieran. Es defendible, pero no es pacífica: conviene documentar la capacitación de dos mil veintiséis aunque no se considere exigible.

10. Cuando la multa no es lo peor que pasa

Para cinco grupos de sujetos obligados, la sanción económica es la parte recuperable del problema.

Para cualquier sujeto obligado existe la **suspensión temporal** de actos u operaciones con determinados clientes o usuarios, que la Secretaría puede determinar conforme a mecanismos que se emitan en reglas de carácter general. Está condicionada a que esos mecanismos existan.

Para quienes operan **juegos y sorteos, servicios de blindaje, o traslado y custodia de valores**, procede la revocación de permisos o autorizaciones.

Para el **corredor público**, la cancelación definitiva de la habilitación.

Para **notarios y corredores**, la comunicación de «notorias deficiencias» a la autoridad que supervisa el ejercicio de la fe pública, para que instaure su propio procedimiento sancionador.

Y para **agentes, apoderados y agencias aduanales**, la cancelación de la autorización, referida a la patente y a las autorizaciones que prevé la Ley Aduanera.

Aquí está el filo, y hay que verlo con claridad: en cuatro de esos cinco casos el detonante **incluye la reincidencia en las conductas del escalón bajo** — requerimientos no atendidos, obligaciones del artículo dieciocho, avisos extemporáneos y avisos sin requisitos—, a las que el artículo cincuenta y ocho añade, para notarios y corredores, la fracción quinta del escalón medio. Y en tres de esos casos las fracciones sexta y séptima lo detonan por sí solas, sin necesidad de reincidir. Es decir, exactamente las infracciones que un inspector prueba desde el escritorio y que un sujeto obligado tiende a considerar menores. Para un corredor público, dos multas de veintitrés mil cuatrocientos sesenta y dos pesos pueden costarle la habilitación.

11. La única salida, y su reloj

El artículo cincuenta y cinco ofrece dos beneficios distintos, en momentos procesales distintos. Confundirlos es la forma más común de perderlos.

El primero es la abstención de sancionar. La Secretaría se abstendrá de sancionar al infractor, por única ocasión, el total de las infracciones en que incurra. No es una condonación ni un descuento: es que no lo sancionan. Pero exige cuatro condiciones que se cumplen todas o no sirve de nada: cumplir con las obligaciones respectivas; hacerlo de manera espontánea; hacerlo previamente al inicio de las facultades de verificación; y reconocer expresamente la falta dentro del plazo inicial del procedimiento de verificación.

El segundo es la reducción de hasta un cincuenta por ciento del monto de las multas, cuando ya se ejerció el beneficio anterior. Exige regularizar de manera espontánea y previa, y reconocer expresamente la falta dentro del plazo inicial del procedimiento sancionador. Y conviene subrayar la palabra «hasta»: el porcentaje lo determina la autoridad, no es un cincuenta por ciento automático.

La palabra que decide todo es **previa**. En el instante en que se notifica una orden de visita o un requerimiento sobre la misma obligación y el mismo periodo, deja de haber espontaneidad. La ventana se cierra sola, y después no hay negociación.

Cómo se reconoce la falta

Hasta marzo de dos mil veintiséis, la ley exigía «reconocer expresamente» sin decir cómo. El artículo cincuenta y cinco Bis del Reglamento fijó cuatro requisitos.

Primero, presentar escrito libre ante el SAT, firmado por quien realiza la actividad vulnerable o por su representante legal, adjuntando la documentación que acredite esa personalidad.

Segundo, especificar de forma clara y precisa **la totalidad** de las faltas en que se incurrió, detallando la operación y el periodo en que se debió haber dado cumplimiento. No admite listas parciales ni genéricas.

Tercero, manifestar bajo protesta de decir verdad que la totalidad de las faltas detalladas **ya fueron** corregidas o subsanadas. En pasado. Primero se corrige y después se reconoce: un escrito presentado antes de haber corregido no obtiene el beneficio, y sí documenta la infracción.

Y cuarto, anexar la documentación que acredite el cumplimiento de la totalidad de las obligaciones objeto de infracción. La fecha de esa documentación es lo que acredita la espontaneidad, y es lo único que sostiene el beneficio.

Los dos números

Aquí está el dato técnico que casi nadie tiene.

El artículo cincuenta y cinco de la ley habla de «plazo inicial» sin decir cuál. El cincuenta y cinco Bis del Reglamento lo define por remisión a la Ley Federal de

Procedimiento Administrativo. Y al hacerlo, convierte dos expresiones vagas en dos relojes concretos que no aparecen en ninguna parte de la LFPIORPI.

Cinco días desde que se levantó el acta de verificación, para el beneficio de abstención. Es el término del artículo sesenta y ocho que mencionamos antes: el que se tiene para formular observaciones y ofrecer pruebas por escrito.

Quince días desde la notificación del inicio del procedimiento sancionador, para el beneficio de reducción. Es el plazo del artículo setenta y dos, que dispone que para imponer una sanción la autoridad debe notificar previamente al infractor el inicio del procedimiento, para que dentro de los quince días siguientes exponga lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas con que cuente.

Cinco y quince, y **ambos en días hábiles**: el artículo veintiocho de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo excluye del cómputo los días inhábiles.

Lo que la norma no resolvió

Tres advertencias honestas.

La primera: el artículo sesenta y ocho sólo opera cuando **hubo acta de verificación**. Si las facultades arrancan por la vía del requerimiento —que es la más frecuente— no hay acta, y la definición del cincuenta y cinco Bis se queda sin referente.

La segunda es mayor, y toca al quince. El artículo setenta y dos presupone que se notifique **el inicio de un procedimiento sancionador**. Si el SAT actúa por las rutas de los artículos ocho y nueve del Reglamento —que ordenan resolver sin implementar ese procedimiento— la notificación no existe y los quince días no llegan a abrirse: el único plazo que de hecho corre es el de cinco días hábiles del oficio de hechos u omisiones. El quince es la ventana que hay que **exigir** cuando la autoridad pretende sancionar sin sustanciar.

La tercera: el último párrafo del cincuenta y cinco Bis condiciona los beneficios a cumplir con lo previsto en las reglas de carácter general, y las reglas publicadas en agosto de dos mil veintiséis no desarrollan la materia. La supletoriedad rellena parte del hueco: por el artículo diecisiete de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, la autoridad no puede exceder de **tres meses** para resolver y, vencido el plazo, opera la **negativa ficta** —no la afirmativa—, de la que puede pedirse constancia dentro de dos días hábiles y que es impugnabile. Lo que sigue sin norma es el criterio para desagregar el «hasta cincuenta por ciento».

Las tres advertencias apuntan a lo mismo: conviene corregir antes y no después.

12. Qué se puede hacer cuando ya llegó la multa

La escalera de defensa tiene cuatro peldaños, y la elección del primero condiciona todo lo demás.

El **recurso de revisión** ante el propio SAT, previsto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Es optativo, y el plazo para interponerlo es de quince días hábiles contados desde el día siguiente a aquel en que surtió efectos la notificación. El Reglamento precisa quién resuelve: tiene el carácter de superior jerárquico la unidad administrativa que determine el Reglamento Interior del SAT.

Tiene además una ventaja que casi nadie aprovecha: **su interposición suspende la ejecución del acto**, si se solicita expresamente y, tratándose de multas, se garantiza el crédito fiscal en alguna de las formas del Código Fiscal de la Federación. Y si la autoridad no resuelve sobre la suspensión dentro de los cinco días siguientes, la suspensión se entiende otorgada. Conviene saber también que ganar el recurso no siempre significa que la multa desaparezca: la autoridad puede ordenar que se expida un acto nuevo que sustituya al anterior, mejor fundado.

El **juicio de nulidad** ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, al que se puede acudir directamente sin agotar el recurso. El plazo es de treinta días hábiles a partir del día siguiente a aquel en que surtió efectos la notificación.

Conviene saber tres cosas. La primera, y es la que más cuesta ignorar: como las multas son créditos fiscales, la suspensión de su ejecución **sólo surte efectos si se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad ejecutora**, aunque el juzgador puede reducir el monto si el crédito excede la capacidad económica del solicitante. Demandar no detiene el cobro: lo detiene la garantía. La segunda: las resoluciones que únicamente impongan multas y no excedan de treinta veces la unidad de medida elevada al año —del orden de un millón doscientos ochenta mil pesos en dos mil veintiséis, es decir, los escalones bajo y medio completos— se tramitan en **vía sumaria**, con instrucción abreviada y sentencia en un máximo de seis meses; y presentar en la vía equivocada ya no provoca desechamiento, porque el magistrado debe reconducir el juicio. Y la tercera: desde la reforma de junio de dos mil veintiséis, la vía —tradicional o en línea— se elige al presentar la demanda y no puede variarse después.

El **amparo indirecto** ante un juez de distrito, que procede contra normas generales y contra actos u omisiones de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; y tratándose de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, contra la resolución definitiva y contra los actos del procedimiento que sean de imposible reparación.

Y el **amparo directo** ante un tribunal colegiado, contra la sentencia definitiva del juicio de nulidad. Aquí hay un punto que conviene no equivocar: **sólo lo promueve el particular**. La autoridad pública no puede ser quejosa en amparo. Si la sentencia le es adversa al SAT, lo que procede es el recurso de revisión fiscal ante el mismo tribunal colegiado, dentro de los quince días siguientes y sólo si el asunto excede de veintisiete mil veces la unidad de medida o encuadra en los supuestos de importancia y trascendencia.

El plazo general del amparo es de quince días hábiles desde el día siguiente a aquel en que surtió efectos la notificación del acto o en que se tuvo conocimiento de él; y de treinta días cuando se reclama una norma general autoaplicativa, contados en ese

caso **desde su entrada en vigor**. No es un atajo: rige el principio de definitividad, de modo que hay que agotar antes el recurso o el juicio de nulidad.

Y una regla de conservación que muchos desconocen y que puede destruir la propia prueba: cuando se promueve recurso o juicio, **el plazo de conservación de diez años se interrumpe** en la fecha de presentación y se reinicia hasta que la resolución definitiva quede firme. Depurar archivo durante un litigio es destruir la defensa propia.

13. Dónde empieza lo penal

Cuando alguien dice «delito» en esta materia, casi todo el mundo piensa en el artículo cuatrocientos Bis del Código Penal Federal: operaciones con recursos de procedencia ilícita. Ese delito se sanciona con prisión de cinco a quince años y de mil a cinco mil días multa, y exige acreditar que el sujeto tenía **conocimiento** de que los recursos procedían o representaban el producto de una actividad ilícita.

Con una precisión que conviene no pasar por alto, porque suele hacer creer que la barrera es más alta de lo que es: el propio artículo dispone que los recursos **se tienen por producto de actividad ilícita cuando existan indicios fundados o certeza** de su origen delictivo **y no pueda acreditarse su legítima procedencia**. El expediente que acredita la procedencia no es sólo defensa administrativa: es lo que impide que se tenga por satisfecho ese elemento.

Dos cosas cambiaron ahí, y conviene saberlas.

La primera: el requisito de denuncia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para ejercer la acción penal ya existía; lo que la reforma del dieciséis de julio de dos mil veinticinco añadió es que esa Secretaría **tendrá el carácter de víctima u ofendida**, con todo lo que ello implica en el proceso.

La segunda es el artículo cuatrocientos Bis uno, y es la que le habla directamente a quien trabaja en cumplimiento. Las penas se aumentan **desde un tercio hasta en una mitad** cuando quien realiza la conducta tiene el carácter de consejero, administrador, funcionario, empleado, apoderado **o prestador de servicios de cualquier persona sujeta al régimen de prevención** de operaciones con recursos de procedencia ilícita, o la realiza dentro de los dos años siguientes a haberse separado de alguno de esos cargos. Además se impone inhabilitación para desempeñar empleo, cargo o comisión en personas morales sujetas al régimen, hasta por un tiempo igual al de la prisión impuesta, que empieza a correr después de cumplirla.

Esa enumeración no describe a un lavador profesional. Describe al Representante Encargado del Cumplimiento, al contador externo, al despacho que integra los expedientes, a quien arma los avisos. Con el aumento, la horquilla completa va de seis años y ocho meses a veintidós años y seis meses de prisión —el extremo inferior supone el aumento de un tercio y el superior el de una mitad, de modo que no son dos extremos de un mismo escenario— y de mil trescientos treinta y tres a siete mil quinientos días multa, porque el aumento alcanza también a la multa. Conviene ser

preciso: eso **no** convierte el mal cumplimiento en delito; agrava la pena de quien participe en la conducta del cuatrocientos Bis, por razón de su posición.

Los delitos propios de la LFPIORPI

Pero la LFPIORPI tiene sus propios delitos, en su capítulo octavo, y son otros. Se cometen sin lavar un solo peso.

El artículo sesenta y dos sanciona con prisión de dos a ocho años, y de quinientos a dos mil días multa, tres conductas. La primera: proporcionar a quienes deban dar avisos información, documentación, datos o imágenes falsos para ser incorporados en aquellos. La segunda: modificar o alterar información destinada a incorporarse a los avisos o al desahogo de requerimientos, o ya incorporada en avisos presentados. Y la tercera, adicionada en dos mil veinticinco: incorporar a los avisos o al desahogo de requerimientos datos o imágenes **ilegibles que impidan el conocimiento efectivo de su contenido**.

Vale la pena detenerse en esa tercera. No describe una falsedad. Describe un escaneo malo, una copia cortada, un archivo corrupto. Es la fracción que convierte una práctica de oficina descuidada en materia penal.

Y hay algo más: **desde la reforma de dos mil veinticinco, estos delitos admiten comisión culposa**. Ya no hace falta la intención.

Pero la misma reforma trajo la salida, y es una regla de oro: la comisión culposa **no será sancionada** cuando medie un error de tipo vencible y éste sea corregido de manera espontánea antes de que la autoridad tome conocimiento del delito. Corregir el expediente a tiempo tiene efecto penal, no sólo administrativo.

El artículo sesenta y tres sanciona con prisión de cuatro a diez años al servidor público que use indebidamente la información, y —en su fracción segunda— a quien revele o divulgue por cualquier medio información que vincule a una persona con un aviso o con un requerimiento entre autoridades, exista el aviso o no. Esa fracción alcanza también a particulares.

El artículo sesenta y cuatro duplica **las penas del artículo sesenta y dos y las de la fracción segunda del sesenta y tres** cuando quien comete el ilícito es, o fue en los dos años anteriores, servidor público encargado de prevenir, detectar, investigar o juzgar delitos. Y añade, para todos los casos de los artículos sesenta y dos y sesenta y tres, inhabilitación para desempeñar el servicio público por un tiempo igual al de la prisión, que corre después de cumplirla.

Una nota sobre los «días multa»

Los artículos sesenta y dos y sesenta y tres sancionan con «quinientos a dos mil días multa conforme al Código Penal Federal». El día multa **no se calcula sobre la Unidad de Medida y Actualización**. Conforme al artículo veintinueve del Código Penal Federal, el día multa equivale a la percepción neta diaria del sentenciado en el momento de consumar el delito, tomando en cuenta todos sus ingresos. Sólo el **límite inferior** se fija por remisión al salario mínimo diario vigente en el lugar donde se

consumió el delito —referencia que, por la desindexación constitucional, suele leerse hoy como UMA—. De ahí que multiplicar «dos mil días multa» por la UMA produzca únicamente el piso posible, nunca la cifra real: ésta depende del ingreso de la persona sentenciada y puede ser mucho mayor. Es un error que circula en muchos materiales del sector.

14. El cuarto escalón: extinción de dominio

La escalera de consecuencias no termina en la prisión.

La Ley Nacional de Extinción de Dominio, reglamentaria del artículo veintidós constitucional, dispone que la acción se ejercita a través de un proceso jurisdiccional **de naturaleza civil**, de carácter patrimonial y con prevalencia a la oralidad, mediante una vía especial. Corresponde al Ministerio Público, y es **autónomo, distinto e independiente** del proceso penal. No hace falta una condena.

Procede sobre bienes de carácter patrimonial cuya legítima procedencia no pueda acreditarse, en particular los que sean instrumento, objeto o producto de hechos ilícitos, sin perjuicio del lugar de su realización, y sobre bienes utilizados para ocultar otros de origen ilícito o mezclados con ellos. Y no hace falta condena: la acción se ejerce aun cuando no se haya determinado la responsabilidad penal.

Aquí hay una precisión que casi nadie hace y que conviene tener. Los «hechos ilícitos» son los del párrafo cuarto del artículo veintidós constitucional, que menciona expresamente los recursos de procedencia ilícita. La Ley los precisaba en su artículo primero, pero **el inciso que remitía a los artículos cuatrocientos Bis y cuatrocientos Bis uno del Código Penal Federal fue declarado inválido por la Suprema Corte**, en sentencia publicada el seis de enero de dos mil veintidós. El sustento vigente es el texto constitucional, no el legal — y quien cite la Ley sin advertirlo está citando texto muerto.

Y aquí el expediente vuelve a ser la defensa. La ley presume la buena fe **en la adquisición** de los bienes —la porción que extendía la presunción al «destino» también fue declarada inválida por la Suprema Corte—, y para gozar de esa presunción la parte demandada debe acreditarla suficientemente, **entre otras** cosas: que consta en documento **de fecha cierta y anterior a la realización del hecho ilícito**; que oportuna y debidamente se pagaron los impuestos y contribuciones causados por los hechos jurídicos en que funda su buena fe o su justo título; y que el bien fue adquirido de forma lícita —y, si lo que alega es posesión, que la ejerció de forma continua, pública y pacífica—.

Dicho de otro modo: **el mismo expediente que evita la multa administrativa es el que acredita la buena fe en un procedimiento de extinción de dominio. No son dos archivos: es uno.**

15. El resumen, en cinco frases

Uno. El SAT ya no sólo verifica: sustancia, resuelve e impone, y puede motivar sus resoluciones con sus propias bases de datos, presumiendo cierta la información de los comprobantes fiscales.

Dos. El Reglamento reformado abrió dos rutas para sancionar sin sustanciar el procedimiento de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Del requerimiento a la resolución pueden pasar poco más de cuarenta y cinco días hábiles, y cinco días de silencio ante el oficio de hechos u omisiones equivalen a consentirlos.

Tres. Hoy no se multa por no tener metodología de riesgos, capacitación, mecanismos automatizados ni auditoría —eso llega en dos mil veintisiete y dos mil veintiocho—, pero el documento de políticas internas del artículo treinta y siete de las Reglas ya es exigible; y sí se multa por identificación, expedientes, padrón, avisos y efectivo, con cinco años de alcance hacia atrás y una multa por cada infracción, no por periodo.

Cuatro. La salida del artículo cincuenta y cinco existe, se formaliza con el escrito del cincuenta y cinco Bis, y tiene dos relojes que hay que ir a buscar a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo: cinco días hábiles desde el acta y quince desde el inicio del procedimiento sancionador. Se cierra sola en cuanto llega el oficio.

Cinco. Multa, revocación o cancelación, responsabilidad penal y pérdida del bien son cuatro consecuencias distintas, con cuatro autoridades y cuatro estándares de prueba distintos. Ninguna excluye a las otras. Y las cuatro se defienden con el mismo expediente, fechado a tiempo.

Fuentes de cotejo: LFPIORPI, texto vigente con la última reforma publicada el dieciséis de julio de dos mil veinticinco. Reglamento de la LFPIORPI, con la reforma publicada el veintisiete de marzo de dos mil veintiséis. Reglas de Carácter General, con el Acuerdo ciento quince de dos mil veintiséis, publicado el siete de agosto de dos mil veintiséis. Ley Federal de Procedimiento Administrativo, última reforma del catorce de noviembre de dos mil veinticinco. Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, última reforma del nueve de junio de dos mil veintiséis. Código Penal Federal, última reforma del trece de marzo de dos mil veintiséis. Ley Nacional de Extinción de Dominio, última reforma del veintiocho de noviembre de dos mil veinticinco, considerando las porciones declaradas inválidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sentencia publicada el seis de enero de dos mil veintidós. Ley de Amparo, última reforma del dieciséis de octubre de dos mil veinticinco.

Documento de carácter informativo y didáctico de GMC360 y 360Educa. No constituye asesoría legal para un caso concreto.